

1501400-57.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... deste delito.

Sobre o tema:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. Recurso ministerial visando à condenação do apelado pelo delito de tráfico - IMPOSSIBILIDADE. Ausência de provas seguras de traficância. Restou provado nos autos que o dinheiro apreendido era produto de empréstimo. Policiais que confirmaram ser o apelado usuário de entorpecentes. Decisão de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501400-57.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2347658/2021 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 22082664 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO,

5180/21/929 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2347658 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA,

5180/21/929 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

VINÍCIUS GABRIEL CARVALHO FABRÍCIO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

VINICIUS GABRIEL CARVALHO FABRÍCIO foi denunciado como incurso nas sanções do

artigo 33, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porque no dia 22 de dezembro de 2021, na Avenida Américo Fontana, 8, Vila Bianchi, nesta cidade e Comarca, nas proximidades de um estabelecimento religioso, trazia consigo, com a finalidade de comércio, 03 pinos de cocaína, 2 pedras de crack, 1 porção de maconha e 01 cigarro de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Devidamente notificado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 181/183. Recebida a denúncia aos 08 de fevereiro de 2022 (fl. 189), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e uma da defesa. Ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 216).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência parcial da ação, por entender que as provas carreadas aos autos autorizam a desclassificação do tráfico para o crime previsto no artigo 28, da lei especial, seguida por idêntica manifestação da defesa (fl. 216).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito contra a saúde pública está plenamente comprovada.

Os laudos de exame químico toxicológico (fls. 152/160) descreveram e concluíram que as substâncias analisadas são cocaína e maconha, caracterizadas por meio de análises químicas e cromatográficas.

A autoria igualmente é certa.

O acusado em seu interrogatório admitiu a propriedade da droga apreendida, argumentando que a destinaria ao seu consumo pessoal.

Por outro lado, os guardas municipais que apreenderam a droga relataram que na ocasião dos fatos realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o acusado. Contaram que quando ele notou a viatura, empreendeu fuga, ocasião em que o observaram dispensando um embrulho ao solo.

Disseram que após perseguição e captura, retornaram ao lugar onde o viram dispensando uma sacola e a recolheram, constatando que havia algumas porções de droga em seu interior.

Pois bem, este é o quadro probatório dos autos.

Certo da autoria e da materialidade de crime contra a saúde pública, não ficou absoluta, latente o suficiente para ensejar a condenação, a prova a respeito do tráfico imputado. Senão vejamos.

O Guarda Municipal Rodrigo relatou que somente abordou o acusado porque ele correu quando avistou a viatura da guarda municipal. Contou que depois de ter sido capturado, localizou uma porção de maconha em seu poder, bem como, o restante da droga (2 pedras de crack e 3 pinos de cocaína), que o acusado havia dispensado durante a sua fuga. Ao final, informou que não presenciou qualquer atitude do acusado que indicasse que ele estaria naquele local realizando o tráfico de drogas. Não se trata, aqui, de lançar um véu de suspeição sobre as palavras dos diligentes agentes públicos, que, durante patrulhamento de rotina depararam-se com o acusado e localizaram a droga.

Isto está comprovado nos autos.

O que não está demonstrada, com a certeza necessária para a fundamentação de um édito condenatório, é a destinação que seria dada ao entorpecente.

De forma que eventual condenação do acusado pelo hediondo crime de tráfico ilícito de entorpecentes teria como fundamento apenas e tão-somente a apreensão da droga.

O que não se admite, obviamente.

Lado outro, a quantidade da droga, na espécie, não é capaz de apontar a traficância, uma vez que é possível a utilização com facilidade do material apreendido (1 porção de maconha, 2 pedras de crack e 3 pinos de cocaína).

Saliente-se que a testemunha de defesa ouvida declarou que o acusado era seu empregado e que na ocasião ele havia recebido uma quantia em dinheiro como parte de

seu salário.

Assim, não há nenhuma prova ou elemento que indique que o acusado estaria guardando com ele a droga para comercialização ou entrega a terceiros. Na dúvida entre a guarda para uso próprio ou tráfico, deve se aceitar a versão do acusado.

A finalidade de traficar deve estar bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga, o local e a forma como foi encontrada, tudo indica para uma posse com a finalidade de uso próprio.

Diante deste contexto, incumbindo ao Ministério Público provar de maneira absoluta a traficância, o que não ocorreu, a desclassificação é medida que se impõe, tanto é que a acusação pugnou nesse sentido.

Os fatos descritos na denúncia implicitamente abordam a conduta de possuir substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, com a finalidade de uso próprio. O que existe nos autos é a autoria e a materialidade deste delito.

Sobre o tema:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. Recurso ministerial visando à condenação do apelado pelo delito de tráfico - IMPOSSIBILIDADE. Ausência de provas seguras de traficância. Restou provado nos autos que o dinheiro apreendido era produto de empréstimo. Policiais que confirmaram ser o apelado usuário de entorpecentes. Decisão de desclassificação mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 36908420098260531 SP 0003690-84.2009.8.26.0531, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 27/11/2012, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/11/2012).

PENAL. APELAÇÃO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. Apelo da Acusação para condenar o réu por tráfico de drogas, sem a concessão do redutor legal e com imposição do regime inicial fechado.

Descabimento. Adequação do acervo de provas à desclassificação. A decisão de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas mostrou-se apropriada, diante da não uniformidade dos depoimentos dos policiais que o autuaram, bem como por estar na posse de pouca quantidade de droga, o que por si só não justificaria o "tráfico", e por se encontrar caminhando, quando abordada, em local que não se destinava ao hediondo comércio. Negado provimento. (TJ-SP - APL: 00010673220148260447 SP 0001067-32.2014.8.26.0447, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 25/05/2017, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2017).

Tráfico de drogas - Confissão a propósito da posse para uso próprio - Apreensão de porções de cocaína em número compatível com o consumo - Prova oral pouco esclarecedora a propósito do tráfico - Acusado surpreendido em frente à sua casa - Dúvida razoável - Desclassificação para o art. 28, da Lei de Tóxicos - Cabimento - Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00011358720158260530 SP 0001135-87.2015.8.26.0530, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 07/11/2018, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/11/2018).

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento na pena base.

Igualmente, seus antecedentes não recomendam exacerbação. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não justificam maior reprovação, razão pela qual as penas serão fixadas em seu mínimo legal.

Na segunda fase, certificada a reincidência do condenado à fl. 65, observo que ela concorre com a atenuante da confissão, razão pela qual elas serão compensadas.

Causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram detectadas.

Em virtude das circunstâncias em que ocorreram os fatos, o Juízo entende ser insuficiente para o caso a aplicação de advertência, motivo pelo qual outra será a sanção imposta, a teor do artigo 28, de referida legislação.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR VINICIUS GABRIEL CARVALHO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 05 meses, na forma dos

§§ 3º a 5º, do artigo 28, da Lei 11.343/2006, a ser cumprida a medida na forma a ser designada pelo Juízo da execução.

Facultado o recurso em liberdade haja vista que o sentenciado se encontra nesta condição e não se avistam como presentes os requisitos da prisão cautelar.

Com o trânsito em julgado, defiro a restituição do dinheiro e do aparelho celular apreendidos em poder do sentenciado.

Concedo a ele os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.

Bragança Paulista, 06 de maio de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA